

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 6 chaâbane 1425 – 21 septembre 2004

147^{ème} année

N° 76

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2004-2157 du 14 septembre 2004 , portant modification des limites territoriales de la commune de Dar Allouche du gouvernorat de Nabeul.....	2756
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur	2757
Nomination d'un chef de bureau	2757
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur	2757
Nomination d'un sous-directeur.....	2757
Nomination de chefs de division	2757
Nomination d'un secrétaire général de commune	2757
Nomination de chefs de service	2757

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Nomination de chefs de service	2758
--------------------------------------	-------------

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-2174 du 14 septembre 2004 , portant ratification d'un accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie dans le domaine des sports	2758
Décret n° 2004-2175 du 14 septembre 2004 , portant ratification de l'accord relatif à l'ouverture d'une succursale de la banque africaine d'import-export, et d'un mémorandum d'accord annexé audit accord relatif aux bureaux provisoires et locaux permanents de la succursale en République Tunisienne et d'un échange de lettres additionnel relatif au régime juridique applicable au personnel de la succursale	2758

Décret n° 2004-2176 du 14 septembre 2004 , portant ratification de la convention d'établissement d'une zone de libre échange entre les Etats arabes méditerranéens.	2758
Ministère des Finances	
Arrêtés du ministre des finances du 14 septembre 2004, portant délégation de signature	2759
Arrêté du ministre des finances du 15 septembre 2004, portant délégation de signature	2759
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Décret n° 2004-2177 du 14 septembre 2004 , complétant le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional	2759
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2004-2178 du 14 septembre 2004 , portant modification du décret n° 97-1631 du 18 août 1997 portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Siliana et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	2760
Décret n° 2004-2179 du 14 septembre 2004 , portant approbation de la modification des cahiers des charges relatifs respectivement à la production et à la multiplication des semences et plants et à l'importation et à la commercialisation des semences et plants approuvés par le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation	2761
Décrets n° 2004-2180 et 2004-2181 du 14 septembre 2004 , portant changement de la vocation de deux parcelles de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles des gouvernorats de Nabeul et Zaghuan	2761
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Décret n° 2004-2182 du 14 septembre 2004 , portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Jelma" et ses annexes	2762
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2004-2183 du 14 septembre 2004 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des deux projets d'aménagement et de construction des composantes des technopôles de Borj Cedria et de Sidi Thabet et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	2763
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal	2764
Ministère du Tourisme et de l'Artisanat	
Nomination de l'amine de la profession de la fabrication de Balghas à Tunis.....	2765
Nomination de l'amine de la profession de la fabrication d'objets en cuivre ciselé, repoussé, gravé, ajouré ou émaillé et martelé à Tunis.....	2765
Nomination de l'amine de la profession de confection de vêtements traditionnels masculin à Tunis.....	2765
Nomination de l'amine de la profession de fabrication d'objets en argent à Tunis.....	2765
Nomination de l'amine de la profession de la broderie traditionnelle à Mahdia.....	2765
Nomination de l'amine de la profession du tissage sur métier à bras à Mahdia.....	2765
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Décret n° 2004-2190 du 14 septembre 2004 , modifiant le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière	2765
Décret n° 2004-2191 du 14 septembre 2004 , fixant l'organigramme de l'agence technique des transports terrestres	2765
Ministère des Sports	
Décret n° 2004-2192 du 14 septembre 2004 , portant institution du "prix maghrébin des sports et de l'éducation physique"	2766
Nomination d'un maître de conférences	2766
Cessation de fonctions d'un chef de service	2767

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de service hospitalo-universitaire	2767
Nomination du président du comité national d'éthique médicale	2767
Listes de promotion au grade de secrétaire de la santé publique au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003	2767
Liste de titularisation dans le grade de commis de la santé publique au titre de l'année 2004	2767

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Décret n° 2004-2202 du 14 septembre 2004 , portant création d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche.	2767
Décret n° 2004-2203 du 14 septembre 2004 , portant création d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2768
Décret n° 2004-2204 du 14 septembre 2004 , portant création d'un institut supérieur des études technologiques	2768

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2004-2157 du 14 septembre 2004, portant modification des limites territoriales de la commune de Dar Allouche du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et en particulier son article 6 (nouveau),

Vu le décret du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 94-515 du 7 mars 1994, portant création de la commune de Dar Allouche,

Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, tel que modifié et complété par le décret n° 99-1742 du 9 août 1999 et par le décret n° 2000-1926 du 29 août 2000,

Vu la délibération du conseil municipal de Dar Allouche du 27 mai 2001,

Vu l'avis du gouverneur de Nabeul,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont modifiées, les limites territoriales de la commune de Dar Allouche suivant la ligne polygonale fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-N-R-S-T-A) mentionnée en jaune sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

- Du point (A) situé au rivage de la mer de "Karkouen" à 6300 m environ au Sud-Est "d'Ain Takerdouche" la limite se dirige vers le Nord-Ouest en suivant le rivage de la mer jusqu'au point (B) situé à la limite entre les délégations "d'El Haouaria et Hammam Ghzez (Ain Takerdouche)" aux coordonnées (110616-103936).

- Du point (B) la limite se dirige vers le Sud-Ouest en suivant la limite des deux délégations précitées jusqu'au point (C) situé à la route régionale n° 27 aux coordonnées (109150-102000).

- Du point (C) la limite suit ladite route vers le Sud sur une distance de 200m environ jusqu'au point (D) aux coordonnées (108870-102072).

- Du point (D) la limite se dirige vers l'Ouest en suivant les limites des deux délégations précitées jusqu'au point (E) situé au pont de la route de "Dar Dabbous" près de "Sidi Madhkour" aux coordonnées (108380-100705).

- Du point (E) la limite se dirige vers l'Ouest longeant le canal d'assèchement de "Garâat El Haouaria" sur une distance de 1400 m environ jusqu'au point (F).

- Du point (F) la limite se dirige vers le Nord-Est jusqu'au point (G) situé au deuxième pont.

- Du point (G) la limite suit le canal Sud et rencontre la route de "Harat Echouâara" jusqu'au point (H) situé à l'endroit connu sous le nom de "Garâat Aicha".

- Du point (H) la limite suit cette route vers le Sud jusqu'au point (I) situé à la route séparant "Henchir Harat Echouâara et Dar Allouche".

- Du point (I) la limite suit la route séparant "Henchir Harat Echouâara et Dar Allouche" jusqu'au point (J) situé à la limite Est de l'unité agricole 12 mai connue sous le nom de "Katouar".

- Du point (J) la limite suit la limite Est de l'unité agricole 12 mai jusqu'à l'extrémité de l'unité agricole puis elle continue dans le même prolongement jusqu'au point (K) point de sa rencontre avec la route "d'Echouadlia".

- Du point (K) la limite se dirige vers le Sud-Est sur une distance de 1100 m environ jusqu'au point (N) point de rencontre de la route régionale n° 27 avec la route de "Taeib Meiri".

- Du point (N) la limite suit la route régionale n° 27 vers le Nord-Ouest sur une distance de 300 m environ jusqu'au point (R) situé à 150 m environ de la borne kilométrique n° 92.

- Du point (R) la limite se dirige vers le Nord -Est sur une distance de 300 m environ jusqu'au point (S) aux coordonnées (103690-106000).

- Du point (S) la limite se dirige vers l'Est en ligne droite conventionnelle sur une distance de 1000 m environ jusqu'au point (T) situé au rivage de la mer aux coordonnées (103630-106999).

- Du point (T) la limite se dirige vers le Nord en suivant le rivage de la mer jusqu'au point (A) point de départ.

Art. 2. - Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la municipalité de Dar Allouche devra marquer sur le terrain tous les points du nouveau périmètre communal par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

Art. 3. - Les taxes municipales seront perçues et les règlements municipaux seront appliqués dans toute l'étendue du nouveau périmètre communal.

Art. 4. - A partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le président de la commune de Dar Allouche assurera la gestion et la conservation du domaine public communal à l'intérieur du nouveau périmètre communal.

Art. 5. - Le président de la commune de Dar Allouche devra afficher au siège de la commune le présent décret ainsi que le plan ci-joint pendant un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et du développement local est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2158 du 14 septembre 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Mohamed Hosni, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de l'unité des études et des recherches au centre de formation et d'appui à la décentralisation au ministère de l'intérieur et du développement local, avec rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-2159 du 15 septembre 2004.

Monsieur Mohsen Kefi, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de bureau des relations avec le citoyen au gouvernorat de Bizerte, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2004-2160 du 15 septembre 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Madame Saïda Oudi épouse Laâjimi, conservateur de bibliothèque, chargée des fonctions de sous-directeur de l'analyse de l'information à la direction générale des affaires politiques au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2004-2161 du 15 septembre 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Mohamed Rached Kammoun, ingénieur en chef, chargé des fonctions de sous-directeur de la réglementation régionale et de la division territoriale à la direction générale des affaires régionales au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2004-2162 du 15 septembre 2004.

Monsieur Hachemi Harzallah, architecte principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la propreté et des ateliers à la direction de la propreté et de l'environnement à la commune de Monastir.

Par décret n° 2004-2163 du 15 septembre 2004.

Monsieur Kamel Lachhab, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de division des affaires politiques au gouvernorat de Tataouine, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2004-2164 du 15 septembre 2004.

Monsieur Khaled Laouani, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division des comités de quartiers au gouvernorat de Tataouine, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2004-2165 du 15 septembre 2004.

Monsieur Ali Saâdani, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Raf-Raf.

Par décret n° 2004-2166 du 15 septembre 2004.

Monsieur Mongi Ayadi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des études et de planification à la direction technique à la commune de Hammamet.

Par décret n° 2004-2167 du 15 septembre 2004.

Monsieur Slim Chéhida, médecin vétérinaire principal, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle sanitaire et de lutte contre les épidémies à la direction de la propreté et de l'environnement à la commune de Hammamet.

Par décret n° 2004-2168 du 15 septembre 2004.

Monsieur Lotfi H'mida, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef du service technique à la commune de Chebba.

Par décret n° 2004-2169 du 15 septembre 2004.

Madame Yosra Méchmech épouse Lakhal, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service de la sollicitude des zones vertes et du pépinière à la direction de la propreté, de la santé et de la sollicitude de l'environnement à la commune de Sousse.

Par décret n° 2004-2170 du 15 septembre 2004.

Monsieur Mokhtar M'barek, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des nouveaux travaux à la direction technique à la commune de Monastir.

Par décret n° 2004-2171 du 15 septembre 2004.

Monsieur Sofiane Guizani, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des agents à la sous-direction des affaires administratives et financières à la commune de Gueremda.

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2172 du 14 septembre 2004.

Monsieur Youssef Teliba, animateur de 1^{ère} catégorie, est chargé des fonctions de chef de service de la secrétariat centrale à la direction générale des prisons et de la rééducation.

Par décret n° 2004-2173 du 14 septembre 2004.

Monsieur Hassan Chaouachi, animateur de 1^{ère} catégorie, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation générale et de formation à la direction générale des prisons et de la rééducation.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Décret n° 2004-2174 du 14 septembre 2004, portant ratification d'un accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie dans le domaine des sports.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie dans le domaine des sports, conclu à Tunis le 23 janvier 2003.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie dans le domaine des sports, conclu à Tunis le 23 janvier 2003.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2175 du 14 septembre 2004, portant ratification de l'accord relatif à l'ouverture d'une succursale de la banque africaine d'import-export, et d'un mémorandum d'accord annexé audit accord relatif aux bureaux provisoires et locaux permanents de la succursale en République Tunisienne et d'un échange de lettres additionnel relatif au régime juridique applicable au personnel de la succursale.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-59 du 27 juillet 2004, portant approbation de l'accord relatif à l'ouverture d'une succursale de la banque africaine d'import-export, et du mémorandum d'accord annexé audit accord relatif aux bureaux provisoires et locaux permanents de la succursale en République Tunisienne et conclus le 30 juillet 2002 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine d'import-export, ainsi que l'échange de lettres additionnel du 3 avril 2003 et 3 novembre 2003 relatif au régime juridique applicable au personnel de la succursale,

Vu l'accord relatif à l'ouverture d'une succursale de la banque africaine d'import-export, et le mémorandum d'accord annexé audit accord relatif aux bureaux provisoires et locaux permanents de la succursale en République Tunisienne et conclus le 30 juillet 2002 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine d'import-export, ainsi que l'échange de lettres additionnel du 3 avril 2003 et 3 novembre 2003 relatif au régime juridique applicable au personnel de la succursale.

Décrète :

Article premier. - Sont ratifiés, l'accord relatif à l'ouverture d'une succursale de la banque africaine d'import-export, et le mémorandum d'accord annexé audit accord relatif aux bureaux provisoires et locaux permanents de la succursale en République Tunisienne et conclus le 30 juillet 2002 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine d'import-export, ainsi que l'échange de lettres additionnel du 3 avril 2003 et 3 novembre 2003 relatif au régime juridique applicable au personnel de la succursale.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2176 du 14 septembre 2004, portant ratification de la convention d'établissement d'une zone de libre échange entre les Etats arabes méditerranéens.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-58 du 27 juillet 2004, portant approbation de la convention d'établissement d'une zone de libre échange entre les Etats arabes méditerranéens, conclue à Rabat (Maroc) le 25 février 2004,

Vu la convention d'établissement d'une zone de libre échange entre les Etats arabes méditerranéens, conclue à Rabat (Maroc) le 25 février 2004.

Décrète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention d'établissement d'une zone de libre échange entre les Etats arabes méditerranéens, conclue à Rabat (Maroc) le 25 février 2004.

Art.2.- Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 14 septembre 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article premier, premier paragraphe,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-730 du 22 mars 2004, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret 2004-2098 du 2 septembre 2004, portant nomination de Monsieur Mohamed Ali Ayed secrétaire général du ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au premier paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ali Ayed, secrétaire général du ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 14 septembre 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-45 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures,

Vu le décret n° 98-2522 du 18 décembre 1998, portant création du centre médical des douanes,

Vu le décret n° 2004-1648 du 20 juillet 2004, portant nomination du médecin colonel Foued Azzouzi directeur du centre médical des douanes.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, le médecin colonel Foued Azzouzi, directeur du centre médical des douanes, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le médecin colonel Foued Azzouzi est autorisé à sous déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité conformément à l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 15 septembre 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-730 du 22 mars 2004, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 2004-2099 du 2 septembre 2004, portant nomination de Monsieur Ali Ben Melek directeur général du contrôle fiscal au ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ali Ben Melek, directeur général du contrôle fiscal, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 septembre 2004.

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Décret n° 2004-2177 du 14 septembre 2004, complétant le décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment ses

articles 23, 24, 25 et 26, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1080 du 5 mai 2003,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, des finances, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et du tourisme et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est ajouté à la liste des zones d'encouragement au développement régional, pour le secteur touristique, au titre du tourisme vert et écologique prévue à l'annexe 2 du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 susvisé ce qui suit :

- Djbel Oueslet de la délégation d'El Oueslatia.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des finances, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, du tourisme et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2004-2178 du 14 septembre 2004, portant modification du décret n° 97-1631 du 18 août 1997 portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Siliana et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu l'accord du prêt conclu le 18 janvier 1996, entre la République Tunisienne et le fonds international de développement agricole pour la contribution au financement du projet de développement agricole intégré dans le gouvernorat de Siliana approuvé par la loi n° 96-13 du 11 mars 1996,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1241 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Siliana, tel que complété par le décret n° 91-1168 du 2 août 1991,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 97-1631 du 18 août 1997, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Siliana et fixant son organisation et la modalité de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2002-2685 du 14 octobre 2002,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Siliana est étendu et sa période de réalisation est prorogée d'un an et six mois à compter de la date d'achèvement de la période fixée par l'article premier du décret n° 2002-2685 du 14 octobre 2002 susvisé.

Les phases à réaliser pendant cette période sont les suivantes :

1- les travaux de conservation des eaux et du sol sur une superficie de 1800 ha.

Sa durée de réalisation est fixée à un an et six mois à compter du premier janvier 2005 jusqu'à la fin du mois de juin 2006.

2- le développement pastoral sur une superficie de 900 ha.

Sa durée de réalisation est fixée à un an et six mois à compter du premier janvier 2005 jusqu'à la fin du mois de juin 2006.

3- la plantation d'arbres fruitiers sur une superficie de 500 ha.

Sa durée de réalisation est fixée à un an et six mois à compter du premier janvier 2005 jusqu'à la fin du mois de juin 2006.

4- le développement associatif.

Sa durée de réalisation est fixée à un an à compter du premier janvier 2005, jusqu'à la fin du mois de décembre 2005.

5- le programme de promotion de la femme rurale :

Sa durée de réalisation est fixée à un an à compter du premier janvier 2005 jusqu'à la fin du mois de décembre 2005.

6- le programme de recherche scientifique et de développement.

Sa durée de réalisation est fixée à un an et six mois à compter du premier janvier 2005 jusqu'à la fin du mois de juin 2006.

7- la clôture des marchés.

Sa durée de réalisation est fixée à 6 mois à compter du premier janvier 2006 jusqu'à la fin du mois de juin 2006.

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2179 du 14 septembre 2004, portant approbation de la modification des cahiers des charges relatifs respectivement à la production et à la multiplication des semences et plants et à l'importation et à la commercialisation des semences et plants approuvés par le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales, telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,

Vu le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation, tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars 2002,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la modification des cahiers des charges relatifs respectivement à la production et à la multiplication des semences et plants et à l'importation et à la commercialisation des semences et

plants approuvés par le décret n° 2000-101 susvisé conformément aux annexes du présent décret.

Art. 2. - Les ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

Article premier. - L'article 6 du cahier des charges relatif à la production et à la multiplication des semences et plants est modifié comme suit :

Article 6 (nouveau) : Toute personne désirant se livrer à la production et à la multiplication des semences et plants doit déposer à la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles, 30, rue Alain Savary - Tunis, ou au commissariat régional au développement agricole concerné, deux copies du présent cahier signées de sa part et dont toutes les pages sont paraphées. L'intéressé doit garder une copie visée par l'administration en vue de prouver sa notification.

Article 2: L'article 6 du cahier des charges relatif à l'importation et à la commercialisation des semences et plants est modifié comme suit :

Article 6 (nouveau) : Toute personne désirant se livrer à l'activité d'importation et de commercialisation des semences et plants doit déposer à la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles, 30, rue Alain Savary - Tunis, ou au commissariat régional au développement agricole concerné, deux copies du présent cahier signées de sa part et dont toutes les pages sont paraphées. L'intéressé doit garder une copie visée par l'administration en vue de prouver sa notification.

Décret n° 2004-2180 du 14 septembre 2004, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16

novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 7 février 2004,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole faisant partie des titres fonciers n° 9718, 528406, 530981, 530753 et 9545, d'une superficie de 1 ha 49 ares 95 ca, classée dans les zones de sauvegarde, sise dans la région de Htoubà à la délégation de Korba du gouvernorat de Nabeul, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'extension d'une unité industrielle.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul fixées par le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2181 du 14 septembre 2004, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des

commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, fixant les zones de sauvegardes des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 janvier 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 16 avril 2004,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole faisant partie du titre foncier n° 2722, classée dans les zones de sauvegarde, sise dans la région d'El Marja à la délégation d'El Fahs au gouvernorat de Zaghouan, d'une superficie de 6 ha telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un complexe sportif.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan fixées par le décret n° 86-531 du 3 mai 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ÉNERGIE**

Décret n° 2004-2182 du 14 septembre 2004, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Jelma" et ses annexes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2001-1842 du 1^{er} août 2001, portant approbation de la convention particulière type, relative aux travaux de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la convention et ses annexes jointes au présent décret et signée à Tunis, le 17 mars 2004 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les "Sociétés Hydrocarbures Tunisie Corporation", "Tunisian Onshore and Offshore Petroleum and Industrial Contractor (TOPIC)" d'autre part, et relatives au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Jelma".

Art. 2. - Le ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2004-2183 du 14 septembre 2004, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des deux projets d'aménagement et de construction des composantes des technopôles de Borj Cedria et de Sidi Thabet et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des deux projets d'aménagement et de construction des composantes des technopôles de Borj Cedria et de Sidi Thabet placée sous l'autorité du directeur général des bâtiments civils.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des deux projets d'aménagement et de construction des composantes des technopôles de Borj Cedria et de Sidi Thabet, consistent en ce qui suit :

- le suivi des études techniques des deux projets et d'une manière générale toutes les propositions qui concernent le fonctionnement des deux projets,

- veiller au respect des critères en vigueur pour le choix des titulaires des marchés,

- la coordination entre les différentes parties intervenantes et la supervision de l'élaboration et de l'exécution des différentes étapes des deux projets en vue de les ajuster avec les objectifs fixés,

- la supervision du contrôle technique et le suivi sur le terrain des différentes étapes de l'exécution des deux projets et la prise des décisions adéquates en temps opportun en vue de les ajuster,

- le suivi administratif et financier des différentes étapes des deux projets en ce qui concerne les études d'aménagement et de construction et le suivi des décomptes,

- l'élaboration des rapports sur l'avancement des travaux des deux projets, de leurs étapes et de la consommation des crédits y afférents,

- la préparation préliminaire pour la réception provisoire, de la réception définitive des travaux et l'élaboration des procès-verbaux et leur visa par toutes les parties,

- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers définitifs des deux projets et leur soumission à la commission des marchés pour approbation.

Art. 3. - La durée d'exécution des deux projets est fixée à quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et comprend deux étapes :

- la première étape : sa durée est fixée à trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, durant laquelle l'unité de gestion se charge de l'exécution des composantes suivantes :

- 1 - l'aménagement et la construction des composantes du technopôle de Borj Cedria,

- 2 - l'aménagement et la construction des composantes du technopôle de Sidi Thabet.

Et concerne les travaux de génie civil, des routes, des voiries et réseaux divers, des fluides, de l'électricité, de la sécurité contre les incendies et de l'équipement des laboratoires,

- la deuxième étape : sa durée est fixée à un an à partir de la date d'achèvement de la première étape et concerne les préparations nécessaires à la réception provisoire et la réception définitive des travaux et la coordination entre les parties intervenantes pour l'élaboration définitive des dossiers comptables et leur présentation à la commission des marchés concernée pour approbation.

Art. 4. - Les résultats des deux projets sont évalués conformément aux critères suivants :

1 - le degré de respect des délais d'exécution des deux projets, de leurs étapes et les efforts entrepris pour les réduire,

2 - la réalisation des objectifs escomptés des deux projets et les mesures prises pour augmenter leur rentabilité,

3 - le coût des deux projets et les efforts entrepris pour le réduire ,

4 - les difficultés rencontrées lors de la réalisation des deux projets et la manière de les surmonter,

5 - le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion et son degré d'efficacité quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation des deux projets,

6 - l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche des deux projets.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des deux projets d'aménagement et de construction des composantes des technopôles de Borj Cedria et de Sidi Thabet, comprend les emplois fonctionnels suivants :

- chef de l'unité avec rang et avantages de directeur d'administration centrale, chargé :

* de la direction des deux projets,

* de veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,

* du suivi administratif et financier des deux projets,

- chef de service avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux des différents lots des deux projets.

Art. 6. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une commission présidée par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant, chargée d'examiner toutes les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de ladite commission sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

la direction générale des bâtiments civils du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est chargée du secrétariat de ladite commission.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige.

Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des deux projets d'aménagement et de construction des composantes des technopôles de Borj Cedria et de Sidi Thabet, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art.8. - Le Premier ministre et les ministres des finances et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 4 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 18 décembre 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt quatre (24).

Art. 3. - la liste d'inscription des candidats sera close le 18 novembre 2004.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2184 du 14 septembre 2004.

Monsieur Hamed Jammoussi est nommé aminer de la profession de la fabrication de balghas.

Sa compétence territoriale est limitée au gouvernorat de Tunis.

Par décret n° 2004-2185 du 14 septembre 2004.

Monsieur Hassen Belleh est nommé aminer de la profession de la fabrication d'objets en cuivre ciselé, repoussé, gravé, ajouré ou émaillé et martelé.

Sa compétence territoriale est limitée au gouvernorat de Tunis.

Par décret n° 2004-2186 du 14 septembre 2004.

Monsieur Fethi Echaâr est nommé aminer de la profession de confection de vêtements traditionnels masculins.

Sa compétence territoriale est limitée au gouvernorat de Tunis.

Par décret n° 2004-2187 du 14 septembre 2004.

Monsieur Tarek Ben Othmen est nommé aminer de la profession de fabrication d'objets en argent.

Sa compétence territoriale est limitée au gouvernorat de Tunis.

Par décret n° 2004-2188 du 14 septembre 2004.

Madame Kmar Mansour est nommée aminer de la profession de la broderie traditionnelle.

Sa compétence territoriale est limitée au gouvernorat de Mahdia.

Par décret n° 2004-2189 du 14 septembre 2004.

Monsieur Ezzeddine Ghammem est nommé aminer de la profession du tissage sur métier à bras.

Sa compétence territoriale est limitée au gouvernorat de Mahdia.

Décret n° 2004-2190 du 14 septembre 2004, modifiant le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route et tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2004-74 du 2 août 2004,

Vu le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière, tel que complété par le décret n° 2001-2281 du 25 septembre 2001,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de la défense nationale et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions du premier paragraphe de l'article 59 et de l'article 60 du décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 59 (premier paragraphe nouveau) : Lorsque la décision d'immobilisation du véhicule résulte de la non-conformité des dispositifs de sécurité aux conditions réglementaires ou de dépassement des fumées émises par le véhicule ou du bruit produit les limites autorisées d'un taux de 50 % ou plus, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule pourrait trouver des moyens pour réparer le véhicule.

Article 60 (nouveau) : Lorsqu'un véhicule paraît en état de dépassement de la charge réglementaire ou de dépassement des limites autorisées de fumées ou de bruit, l'agent de contrôle, habilité à prononcer l'immobilisation à titre préventif, peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule au lieu de pesage ou de mesure le plus proche, et le cas échéant, immobiliser le véhicule.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de la défense nationale, des technologies de la communication et du transport et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2191 du 14 septembre 2004, fixant l'organigramme de l'agence technique des transports terrestres.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et notamment l'article 10 bis,

Vu la loi n° 95-61 du 3 juillet 1995, portant création de l'agence de visite technique des véhicules,

Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que complété et modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1998 et le décret n° 2002-2199 du 7 octobre 2002,

Vu le décret n° 98-1375 du 30 juin 1998, relatif à l'agence technique des transports terrestres,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme de l'agence technique des transports terrestres est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base de fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans la société.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l'agence technique des transports terrestres.

Art. 3. - L'agence technique des transports terrestres est appelée à établir un manuel de procédure fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de la société ainsi que les relations entre ces structures.

Ce manuel sera actualisé toutes les fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Les ministres des technologies de la communication et du transport et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES SPORTS

Décret n° 2004-2192 du 14 septembre 2004, portant institution du "prix maghrébin des sports et de l'éducation physique".

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre des sports,

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives,

Vu le décret n° 2003-483 du 10 mars 2003, portant création du conseil supérieur des sports et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2003-811 du 7 avril 2003, portant attributions du ministère des sports,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est institué un prix d'évaluation dénommé "prix maghrébin des sports et de l'éducation physique".

Art. 2. - Ce prix est décerné par le Président de la République, dans le cadre de l'année internationale du sport et de l'éducation physique 2005, aux personnes de l'union du Maghreb arabe, qui œuvrent dans leurs travaux sur le terrain ou dans leurs recherches scientifiques, à la consécration des nobles dimensions des sports et de l'éducation physique, et qui se traduisent par :

- le renforcement de la pratique de l'éducation physique et des sports sur la plus grande échelle possible,

- la propagation des vertus éducationnelles, sanitaires, sociales et en matière de développement de l'éducation physique et de sports,

- le confortement des nobles objectifs en matière de multiplication des occasions de connaissance réciproque, de tolérance et de coexistence entre les individus, les communautés et les peuples.

Art. 3. - Ce prix est attribué par décret sur avis d'une commission dont les membres sont désignés par le Président de la République.

Art. 4. - La commission est composée de personnalités sportives ou scientifiques ayant la spécialité, de renommée des pays de l'union du Maghreb arabe et est présidée par le ministre des sports.

Art. 5. - Le montant du prix maghrébin des sports et de l'éducation physique est fixé à cinquante (50) mille dinars tunisiens et sera imputé sur le budget du ministère des sports.

Art. 6. - Les ministres des sports et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-2193 du 14 septembre 2004.

Monsieur Abdeljaoued Bouslimi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé maître de conférences conformément aux indications du tableau ci-après :

Nom et prénom	Lieu de travail	Matière	Date de nomination
Abdeljaoued Bouslimi	Institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Kassar Saïd	Sciences humaines appliquées aux activités physiques et sportives	19 décembre 2003

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-2194 du 14 septembre 2004.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Hamadi Mouelhi, professeur hors classe de l'éducation physique, en qualité de chef de service du développement du sport féminin à la direction des structures sportives à la direction générale du sport d'élite et des structures sportives au ministère des sports.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2195 du 6 septembre 2004.

Le Docteur Adouani Ali, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Charles Nicolle (service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale).

Par décret n° 2004-2196 du 6 septembre 2004.

Le Docteur Daghfous Mounir, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire au centre d'assistance médicale urgente de Tunis (service d'assistance médicale urgente).

Par décret n° 2004-2197 du 6 septembre 2004.

Le Docteur Bellagha Ibtissem, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital d'enfants (service de radiologie).

Par décret n° 2004-2198 du 6 septembre 2004.

Le Docteur Karray Abderrahmen, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax (service de pédiatrie, de médecine d'urgences et réanimation infantile).

Par décret n° 2004-2199 du 6 septembre 2004.

Le Docteur Hachicha Mongia, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax (service de pédiatrie).

Par décret n° 2004-2200 du 6 septembre 2004.

Le Docteur Khedher Mohamed Adel, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Charles Nicolle (service de médecine interne "A").

Par décret n° 2004-2201 du 6 septembre 2004.

Monsieur Miled Abdelhédi, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (service de laboratoire biochimie).

Par arrêté du ministre de la santé publique du 14 septembre 2004.

Le docteur Béchir Hamza est nommé président du comité national d'éthique médicale.

Liste des commis de la santé publique à promouvoir au choix dans le grade de secrétaire de la santé publique Au titre de l'année 2000

- Rebah Hizaoui épouse Ben Abdellah,
- Nejma Lamouchi épouse Hammami.

Liste des commis de la santé publique à promouvoir au choix dans le grade de secrétaire de la santé publique Au titre de l'année 2001

- Belgacem Abed,
- Aroussia Hsaini
- Mohamed El Arbi Sahli,
- Mahmoud Aouadi.

Liste des commis de la santé publique à promouvoir au choix dans le grade de secrétaire de la santé publique Au titre de l'année 2002

- Arbia Chaouachi épouse Chaâbani,
- Mabrouk Aiachi,
- Houcine Ben Nasra.

Liste des commis de la santé publique à promouvoir au choix dans le grade de secrétaire de la santé publique Au titre de l'année 2003

- Latifa Zayati épouse Dababi,
- Fatma Rezgui épouse Gasmî,
- Souad Chikh Rouhou épouse Achour,
- Hayet Zneikha Ben Ali épouse Zneiguia.

Liste des agents temporaires de la catégorie « C » A titulariser dans le grade de commis de la santé publique Au titre de l'année 2004

- Najoua El Ghali,
- Salouha Jlassi,
- Lamia Zouaoui,
- Hédia Sdiri,
- Hayet Oueslati,
- Amel Trabelsi,
- Anouar Chaieb,
- Amel Karamti.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

Décret n° 2004-2202 du 14 septembre 2004, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie ,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est créé, l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche suivant :

- école supérieure d'audiovisuel et de cinéma à Gammarth.

Cet établissement est placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 susvisée.

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2203 du 14 septembre 2004, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie ,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est créé, l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche suivant :

- école supérieure de commerce électronique de La Manouba.

Cet établissement est placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 susvisée.

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2204 du 14 septembre 2004, portant création d'un institut supérieur des études technologiques.

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie ,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques,

Vu le décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992, relatif à la définition des attributions, de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des organes de direction des instituts supérieurs des études technologiques,

Vu le décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est créé, l'institut supérieur des études technologiques suivant :

- institut supérieur des études technologiques de Tozeur.

Ledit établissement est placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali